TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 6389 /QĐ-DKVN	*Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2012*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến, sáng chế của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 199/2006/QĐ-TTg ngày 29/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm Chủ sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-TTg ngày 29/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại các công văn số 56/CVNB-NQT ngày 23/7/2012 và số 62/CVNB-NQT ngày 31/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định này **Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến, sáng chế** của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1239/QĐ-DKVN ngày 17/02/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến, sáng chế.

Điều 3. Tổng giám đốc và Chánh Văn phòng/Trưởng các Ban có liên quan của Tập đoàn, Thủ trưởng/Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Các TV HĐTV Tập đoàn (e-copy);
- TGĐ Tập đoàn;
- P.TGĐ N.Q.Thập (e-copy);
- Các P.TGĐ Tập đoàn (e-copy);
- Ban KHCN;
- VP/Các Ban khác của Tập đoàn (e-copy);
- Thủ trưởng/Người ĐD của TĐ tại các đơn vị có liên quan (Ban KHCN t/báo);
- Lưu: VT, HĐTV.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Phùng Đình Thực

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

QUY CHẾ
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN, SÁNG CHẾ

Hà Nội, 08/2012

MỤC LỤC

Chương I	**Những quy định chung**	**03**
Điều 1.	Giải thích từ ngữ	
Điều 2.	Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	
Điều 3.	Định nghĩa sáng kiến và các điều kiện công nhận sáng kiến	
Điều 4.	Sáng chế ngành Dầu khí Việt Nam	
Điều 5.	Tác giả sáng kiến	
Điều 6.	Sáng kiến cấp cơ sở và Sáng kiến cấp Tập đoàn	
Chương II	**Công nhận sáng kiến**	**06**
Điều 7.	Yêu cầu công nhận sáng kiến	
Điều 8.	Tiếp nhận và xử lý đơn yêu cầu công nhận sáng kiến	
Điều 9.	Xét công nhận sáng kiến	
Điều 10.	Hội đồng sáng kiến	
Chương III	**Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn, Đơn vị, Tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu**	**10**
Điều 11.	Thù lao, tiền thưởng cho Tác giả sáng kiến	
Điều 12.	Thù lao cho người trực tiếp tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu	
Điều 13.	Quyền của Tập đoàn, Đơn vị, Tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu	
Điều 14.	Nghĩa vụ của Tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu	
Điều 15.	Xác định tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến	
Điều 16.	Quyền và nghĩa vụ liên quan đến sáng kiến được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ	
Chương IV	**Các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến, sáng chế**	**13**
Điều 17.	Khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo	
Điều 18.	Đăng ký cấp bằng độc quyền sáng chế thông qua Tập đoàn	
Điều 19.	Thưởng cho Tác giả Bằng độc quyền Sáng chế ngành Dầu khí Việt Nam	
Điều 20.	Hội thi sáng tạo ngành Dầu khí Việt Nam	
Chương V	**Quản lý hoạt động sáng kiến, sáng chế**	**15**
Điều 21.	Tổ chức hoạt động sáng kiến, sáng chế trong các Đơn vị	
Điều 22.	Chế độ báo cáo hoạt động sáng kiến, sáng chế	
Điều 23.	Chi phí cho hoạt động sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến	
Chương VI	**Điều khoản thi hành**	**17**
Điều 24.	Điều khoản thi hành	
BM.01-SK/PVN:	Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến	18
BM.02-SK/PVN:	Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến, sáng chế	19

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Áp dụng sáng kiến lần đầu: là việc áp dụng sáng kiến lần đầu tiên, kể cả áp dụng thử.

Chuyển giao sáng kiến: là việc truyền đạt toàn bộ kiến thức, thông tin về sáng kiến để người được chuyển giao có thể áp dụng sáng kiến.

Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: là Tập đoàn/Đơn vị đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất-kỹ thuật dưới hình thức giao việc, thuê việc hoặc các hình thức khác cho Tác giả để tạo ra sáng kiến.

Công ty con của Tập đoàn (Doanh nghiệp cấp II): là các doanh nghiệp do Tập đoàn giữ quyền chi phối; được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trở lên, tổng công ty theo hình thức công ty mẹ-công ty con, công ty liên doanh (trong trường hợp chưa đăng ký lại theo Luật doanh nghiệp), công ty con ở nước ngoài.

Đơn vị: là tên gọi chung cho Công ty con của Tập đoàn, đơn vị nghiên cứu khoa học và đào tạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Viện Dầu khí Việt Nam, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, Trường Cao đẳng nghề Dầu khí).

Hoạt động sáng kiến, sáng chế: Bao gồm các hoạt động tạo ra, áp dụng sáng kiến, sáng chế, công nhận sáng kiến, thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến sáng kiến, sáng chế.

Người đại diện của Tập đoàn: là người được Tập đoàn ủy quyền để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn với tư cách chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông theo các quy định có hiệu lực của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại các doanh nghiệp khác.

Tập đoàn: là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam-Công ty mẹ (doanh nghiệp cấp I) trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 199/2006/QĐ-TTg ngày 29/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ và được chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà Nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 18/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu Đơn vị: là tên gọi chung cho các chức danh Chủ tịch HĐTV/HĐQT, Tổng giám đốc/Giám đốc/Chủ tịch Công ty con của Tập đoàn, Giám đốc/Viện trưởng/Hiệu trưởng các đơn vị nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định chi tiết về điều kiện, thủ tục công nhận sáng kiến, quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn, Đơn vị, Tác giả sáng kiến, người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu; các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến, sáng chế; và những nguyên tắc chung nhằm thống nhất quản lý hoạt động sáng kiến, sáng chế trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
2. Quy chế này áp dụng đối với Tập đoàn, Đơn vị, Người đại diện của Tập đoàn và cá nhân có hoạt động sáng kiến, sáng chế tại Tập đoàn, Đơn vị.

Điều 3. Định nghĩa sáng kiến và các điều kiện công nhận sáng kiến

1. Sáng kiến là một giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp), được Tập đoàn/Đơn vị công nhận nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây:
   a) Có tính mới so với trình độ công nghệ, kỹ thuật, quản lý của ngành Dầu khí Việt Nam;
   b) Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của ngành Dầu khí Việt Nam;
   c) Mang lại lợi ích thiết thực, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội;
   d) Không là đối tượng đang được bảo bộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến.
2. Một giải pháp được coi là mới so với trình độ công nghệ, kỹ thuật, quản lý của ngành Dầu khí Việt Nam nếu tính đến trước ngày nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, hoặc ngày bắt đầu áp dụng thử hoặc áp dụng lần đầu (tính theo ngày nào sớm hơn), giải pháp đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
   a) Chưa được bộc lộ công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật hay bất kỳ hình thức nào khác đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được;
   b) Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện trong ngành Dầu khí Việt Nam;

c) Không trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng hoặc áp dụng thử, hoặc đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều kiện để áp dụng, phổ biến;

d) Không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp trước.

3. Một giải pháp được coi là mang lại lợi ích thiết thực nếu áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế (lợi ích kinh tế tính ra được bằng tiền/số tiền làm lợi trực tiếp, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, các tiêu chí, thông số kỹ thuật cao hơn trước...), hoặc lợi ích xã hội (góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải thiện điều kiện sống, làm việc, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người...).

Điều 4. Sáng chế ngành Dầu khí Việt Nam

Sáng chế ngành Dầu khí Việt Nam là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên; có tính mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng trong ngành Dầu khí Việt Nam; và được Cơ quan quản lý về sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Điều 5. Tác giả sáng kiến

1. Tác giả sáng kiến là người trực tiếp tạo ra sáng kiến bằng chính lao động sáng tạo của mình.
2. Đồng Tác giả sáng kiến là những Tác giả cùng nhau tạo ra sáng kiến. Chỉ những đồng Tác giả sáng kiến có tỷ lệ đóng góp từ 05% (năm %) trở lên mới được Tập đoàn xem xét cấp Giấy chứng nhận sáng kiến.
3. Người chỉ hỗ trợ trong quá trình tạo ra sáng kiến không được coi là Tác giả sáng kiến.

Điều 6. Sáng kiến cấp cơ sở và Sáng kiến cấp Tập đoàn

1. Sáng kiến cấp cơ sở: là sáng kiến do Tập đoàn/Đơn vị tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, thẩm định và ra quyết định công nhận.
2. Sáng kiến cấp Tập đoàn: là sáng kiến cấp cơ sở đáp ứng các tiêu chí sau đây:

   a) Mang lại lợi ích kinh tế trong năm đầu tiên áp dụng (số tiền làm lợi trực tiếp) ít nhất từ 5 (năm) tỷ đồng trở lên; và/hoặc

b) Mang lại lợi ích xã hội rất lớn, có tác động và phạm vi ảnh hưởng rộng trong toàn ngành Dầu khí Việt Nam/trên phạm vi cả nước, góp phần rất quan trọng vào việc hoàn thành một mục tiêu cụ thể, hết sức cấp bách trong sản xuất kinh doanh hoặc điều hành quản lý của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Chương II

CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Điều 7. Yêu cầu công nhận sáng kiến

1. Để một giải pháp được công nhận là sáng kiến, Tác giả sáng kiến phải nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến cho Đơn vị/Hội đồng Sáng kiến Đơn vị (trong trường hợp Đơn vị đã thành lập Hội đồng Sáng kiến) hoặc thường trực Hội đồng Sáng kiến Tập đoàn (Ban Khoa học và Công nghệ Tập đoàn) nơi người nộp đơn làm việc.
2. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến phải làm theo mẫu quy định, và phải bao gồm các nội dung sau đây:
   a) Họ, tên, chức vụ và đơn vị công tác của Tác giả, các đồng Tác giả (nếu có) và tỷ lệ phần trăm đóng góp tạo ra sáng kiến;
   b) Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến;
   c) Tên sáng kiến và lĩnh vực áp dụng;
   d) Mô tả bản chất của sáng kiến, trong đó chỉ rõ những thông tin cần được bảo mật (nếu có);
   e) Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến;
   f) Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có);
   g) Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến: (i) Theo ý kiến của Đơn vị đã áp dụng sáng kiến; (ii) và theo ý kiến của Tác giả sáng kiến;
   h) Những người nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến đồng ý thỏa thuận mức trả thù lao cho Tác giả/đồng Tác giả như quy định tại Điều 11 và Điều 13 Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến, sáng chế của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
3. Tuỳ theo tính chất phức tạp của giải pháp, Tập đoàn/Đơn vị nơi tiếp nhận đơn có thể yêu cầu Tác giả sáng kiến bổ sung thêm bản thuyết minh mô tả chi tiết toàn văn sáng kiến, kèm theo các bản vẽ minh họa, thiết kế, thi công cần thiết.
4. Đối với giải pháp đã được áp dụng, thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến là 01 năm kể từ ngày sáng kiến được đưa vào áp dụng lần đầu.

Điều 8. Tiếp nhận và xử lý đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

1. Tập đoàn/Đơn vị tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến có trách nhiệm ghi nhận ngày tiếp nhận đơn, tiến hành xem xét đơn, hỗ trợ Tác giả sáng kiến hoàn thiện đơn và thông báo cho người yêu cầu công nhận sáng kiến bằng văn bản về

việc chấp nhận đơn, yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc từ chối chấp nhận đơn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn.

2. Trường hợp chấp nhận đơn, Tập đoàn/Đơn vị phải thông báo cho người nộp đơn bằng văn bản về việc đơn được chấp nhận và ghi nhận các thông tin liên quan của đơn và lưu giữ hồ sơ đơn.
3. Trường hợp đơn còn thiếu sót, Tập đoàn/Đơn vị phải thông báo cho người nộp đơn bằng văn bản về những thiếu sót cần khắc phục để đơn được chấp nhận và ấn định thời hạn dành cho việc khắc phục, sửa chữa thiếu sót là 30 ngày kể từ ngày thông báo. Nếu người nộp đơn không khắc phục, sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu trong thời hạn nêu trên, đơn yêu cầu công nhận sáng kiến được xem là không hợp lệ và Tập đoàn/Đơn vị thông báo cho người yêu cầu công nhận sáng kiến về việc từ chối chấp nhận đơn.

Điều 9. Xét công nhận sáng kiến

1. Sáng kiến cấp cơ sở
   a) Việc xét công nhận Sáng kiến cấp cơ sở được thực hiện trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày chấp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến quy định tại Điều 8 của Quy chế này.
   b) Trong trường hợp giải pháp được công nhận là sáng kiến, Tập đoàn/Đơn vị có trách nhiệm ra quyết định công nhận sáng kiến và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến cho Tác giả sáng kiến.
   c) Trong trường hợp từ chối công nhận sáng kiến, Tập đoàn/Đơn vị thông báo cho Tác giả sáng kiến, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
   d) Trong trường hợp cần thiết, đối với các giải pháp có tính khoa học, công nghệ phức tạp cao, đem lại hiệu quả kinh tế lớn, Tập đoàn/Đơn vị có thể tổ chức điều tra, khảo sát thực tế trước khi ra quyết định công nhận sáng kiến.
2. Sáng kiến cấp Tập đoàn
   a) Đối với Sáng kiến cấp cơ sở do Đơn vị ra quyết định công nhận, để được công nhận là Sáng kiến cấp Tập đoàn, Đơn vị có Sáng kiến cấp cơ sở đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như quy định tại Khoản 2, Điều 6 Quy chế này gửi toàn bộ hồ sơ, kèm theo công văn đề nghị của Đơn vị, Biên bản đánh giá của Hội đồng Sáng kiến hoặc Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Đơn vị (trong trường hợp Đơn vị chưa thành lập Hội đồng Sáng kiến) lên Tập đoàn để thẩm định và được công nhận là Sáng kiến cấp Tập đoàn;
   b) Đối với các giải pháp do Tập đoàn tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến và thẩm định, nếu giải pháp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như quy định

tại Khoản 2, Điều 6 Quy chế này thì Tập đoàn ra quyết định công nhận Sáng kiến cấp Tập đoàn thay cho quyết định công nhận Sáng kiến cấp cơ sở;

c) Việc xét và công nhận Sáng kiến cấp Tập đoàn được thực hiện trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thường trực Hội đồng Sáng kiến Tập đoàn nhận được bộ hồ sơ đầy đủ yêu cầu công nhận Sáng kiến cấp Tập đoàn.

3. Sáng kiến mà Tác giả là Người đứng đầu Đơn vị

Đối với những sáng kiến mà Tác giả là Người đứng đầu Đơn vị, sau khi Đơn vị/Hội đồng Sáng kiến Đơn vị xem xét và dự kiến mức thù lao thì gửi toàn bộ hồ sơ lên Tập đoàn để xem xét và cho ý kiến. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, Tập đoàn có trách nhiệm thông báo bằng văn bản ý kiến của mình để Đơn vị có căn cứ trả thù lao cho Tác giả.

Điều 10. Hội đồng sáng kiến

1. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành lập Hội đồng Sáng kiến để xem xét, thẩm định và công nhận các Sáng kiến cấp cấp cơ sở và cấp Tập đoàn.
2. Đơn vị là Công ty con của Tập đoàn phải thành lập Hội đồng Sáng kiến để xem xét, thẩm định và công nhận các Sáng kiến cấp cơ sở. Khuyến khích các doanh nghiệp thành viên khác trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thành lập Hội đồng Sáng kiến của đơn vị mình để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thẩm định, công nhận sáng kiến và góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất của đơn vị.
3. Hội đồng Sáng kiến có nhiệm vụ tư vấn cho Tổng giám đốc Tập đoàn/Đơn vị các vấn đề sau đây:
   a) Đề xuất với Lãnh đạo Tập đoàn/Đơn vị những định hướng và các biện pháp nhằm phát triển hoạt động sáng kiến và sáng chế;
   b) Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung quy chế/quy định quản lý hoạt động sáng kiến, sáng chế;
   c) Xét và công nhận sáng kiến;
   d) Thẩm định và đánh giá những lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến, dự kiến mức thù lao cho Tác giả, mức thù lao cho những người tổ chức áp dụng lần đầu sáng kiến.
4. Thành phần của Hội đồng Sáng kiến bao gồm đại diện của Ban/Phòng quản lý khoa học, công nghệ, kỹ thuật (thường trực và/hoặc thư ký), Ban/Phòng thi đua khen thưởng, Ban/Phòng tài chính kế toán, đại diện Công đoàn và Ban/Phòng liên quan khác, do Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ làm Chủ tịch. Tuỳ theo lĩnh vực của giải pháp đăng ký

sáng kiến, Hội đồng Sáng kiến mời thêm các chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên môn liên quan đến giải pháp đăng ký sáng kiến tham gia các phiên họp của Hội đồng để thẩm định và công nhận sáng kiến.

5. Hội đồng sáng kiến phải đảm bảo tính khách quan, trung thực trong việc xem xét và công nhận sáng kiến. Ý kiến của Hội đồng Sáng kiến là cơ sở để lãnh đạo Tập đoàn/Đơn vị ra quyết định công nhận sáng kiến.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TẬP ĐOÀN, ĐƠN VỊ, TÁC GIẢ SÁNG KIẾN VÀ NGƯỜI THAM GIA TỔ CHỨC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN LẦN ĐẦU

Điều 11. Thù lao, tiền thưởng cho Tác giả sáng kiến

1. Tập đoàn/Đơn vị nơi áp dụng sáng kiến lần đầu có nghĩa vụ trả thù lao cho Tác giả sáng kiến:
   a) Trong trường hợp có đủ cơ sở khoa học và thực tế để xác định chính xác số tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến (các tính toán xác định số tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến có cơ sở khoa học, thực tế và độ tin cậy cần thiết), thù lao cho Tác giả/đồng Tác giả của một sáng kiến được trả hàng năm trong 03 (ba) năm đầu tiên áp dụng sáng kiến, trả trong thời hạn 03 (ba) tháng tính từ ngày kết thúc mỗi năm áp dụng, với mức tối thiểu 7% (bảy %) tiền làm lợi thu được do áp dụng sáng kiến của mỗi năm nhưng trong mọi trường hợp tổng số tiền thù lao trả cho Tác giả/đồng Tác giả của một sáng kiến không được vượt quá 500 (năm trăm) triệu đồng;
   b) Trường hợp không tính được tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến hoặc các tính toán xác định số tiền làm lợi không có đủ cơ sở khoa học, thực tế và độ tin cậy cần thiết thì trả một lần với mức tối thiểu 5 (năm) lần mức lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà Nước tại thời điểm trả thù lao và tối đa không vượt quá 300 (ba trăm) triệu đồng cho một sáng kiến, trả trong thời hạn 03 (ba) tháng tính từ ngày kết thúc năm đầu tiên áp dụng sáng kiến.
2. Đối với các Sáng kiến cấp Tập đoàn, ngoài mức thù lao như quy định tại Khoản 1 Điều này do Tập đoàn/Đơn vị áp dụng sáng kiến chi trả từ số tiền làm lợi do sáng kiến mang lại, tùy thuộc vào tính chất, tầm quan trọng, tính mới, trình độ khoa học và công nghệ, mức độ và phạm vi áp dụng và lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến, Tác giả sáng kiến được Tập đoàn xét thưởng theo 03 mức:
   a) Mức thưởng loại B: từ 10 triệu đồng-20 triệu đồng/sáng kiến;
   b) Mức thưởng loại A: từ 30 triệu đồng-50 triệu đồng/sáng kiến;
   c) Mức thưởng đặc biệt: từ 70 triệu đồng-100 triệu đồng/sáng kiến.
3. Mức thù lao, tiền thưởng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này được trả chung cho tất cả các đồng Tác giả của sáng kiến và các đồng Tác giả tự thỏa thuận việc phân chia theo tỷ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến.

Điều 12. Thù lao cho người trực tiếp tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu

Tập đoàn/Đơn vị áp dụng sáng kiến có nghĩa vụ trả thù lao cho những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu với mức tối thiểu bằng 20 % mức thù lao cho Tác giả sáng kiến quy định tại Khoản 1 Điều 11 Quy chế này; và được thực hiện cùng lúc với mỗi lần trả thù lao cho Tác giả sáng kiến.

Điều 13. Quyền của Tập đoàn, Đơn vị, Tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu

1. Đối với sáng kiến đã được công nhận, Tập đoàn/Đơn vị có các quyền sau đây:
   a) Áp dụng sáng kiến;
   b) Phổ biến nhân rộng áp dụng sáng kiến trong phạm vi Đơn vị/Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và/hoặc chuyển giao sáng kiến cho doanh nghiệp/đơn vị khác trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam áp dụng mà không có nghĩa vụ phải trả thù lao/phí chuyển nhượng sáng kiến cho Tác giả/đồng Tác giả sáng kiến.
2. Đối với sáng kiến đã được công nhận, Tác giả sáng kiến có các quyền sau đây:
   a) Được ghi nhận là Tác giả sáng kiến trong Quyết định công nhận sáng kiến và được nêu danh Tác giả sáng kiến khi sáng kiến được phổ biến, giới thiệu;
   b) Được Tập đoàn xem xét cấp Giấy chứng nhận Sáng kiến cấp cơ sở hoặc Giấy chứng nhận Sáng kiến cấp Tập đoàn đối với Tác giả sáng kiến có tỷ lệ đóng góp từ 5 % (năm %) trở lên;
   c) Nhận tiền thù lao, tiền thưởng theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này;
   d) Hưởng các chế độ khuyến khích khác theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và pháp luật về khoa học và công nghệ.
3. Người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu có quyền nhận tiền thù lao theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.

Điều 14. Nghĩa vụ của Tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu

1. Tác giả sáng kiến có các nghĩa vụ sau đây:
   a) Cung cấp đầy đủ thông tin về sáng kiến cho Đơn vị/Tập đoàn đến mức có thể áp dụng được;
   b) Tham gia triển khai áp dụng sáng kiến;
   c) Giữ bí mật thông tin theo quy định của Tập đoàn và Đơn vị.
2. Người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu có các nghĩa vụ sau đây:

a) Cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về việc áp dụng sáng kiến cho Đơn vị/Tập đoàn;

b) Giữ bí mật thông tin theo quy định của Tập đoàn và Đơn vị.

Điều 15. Xác định tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến.

1. Tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến là tổng số tiền tiết kiệm được từ tất cả các khoản lợi trực tiếp có được từ việc áp dụng sáng kiến, sau khi đã trừ các chi phí phát sinh do việc áp dụng sáng kiến.
2. Tiền làm lợi gián tiếp từ việc áp dụng sáng kiến không được tính khi xác định tiền làm lợi.
3. Tiền làm lợi trực tiếp do áp dụng sáng kiến được xác định trên cơ sở so sánh thực trạng kinh tế, kỹ thuật trước và sau khi áp dụng sáng kiến.

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ liên quan đến sáng kiến được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Trong trường hợp đối tượng là sáng kiến đã được công nhận, sau đó được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì từ thời điểm quyền sở hữu trí tuệ được xác lập, các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ được áp dụng đối với đối tượng đó, thay thế các quy định về sáng kiến.

Chương IV

CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN, SÁNG CHẾ

Điều 17. Khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo

Đơn vị/Người đại điện của Tập đoàn có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các công việc sau đây:

1. Phối hợp với Công đoàn và Đoàn thanh niên thực hiện các biện pháp thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, sáng chế trong mọi hoạt động nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra;
2. Ưu tiên khi xem xét nâng lương, nâng bậc thợ, đào tạo nâng cao trình độ, các chế độ phúc lợi khác, khen thưởng, phong tặng các danh hiệu vinh dự cho Tác giả sáng kiến, sáng chế theo các quy định hiện hành của Nhà Nước và Tập đoàn;
3. Tổ chức áp dụng sáng kiến, sáng chế vào sản xuất kinh doanh;
4. Phổ biến và nhân rộng việc áp dụng sáng kiến, sáng chế trong toàn Đơn vị và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam. Đối với những sáng kiến có khả năng áp dụng nhân rộng, Đơn vị có trách nhiệm báo cáo Ban Khoa học và Công nghệ Tập đoàn để xem xét khả năng phổ biến và áp dụng nhân rộng trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;
5. Tích cực tham gia Hội thi sáng tạo và các phong trào thi đua lao động sáng tạo khác do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát động.

Điều 18. Đăng ký cấp Bằng độc quyền sáng chế thông qua Tập đoàn

1. Tập đoàn khuyến khích tập thể, cá nhân là người lao động trong ngành Dầu khí Việt Nam tiến hành đăng ký cấp Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thông qua sự hỗ trợ của Tập đoàn. Trong trường hợp này, Tập đoàn sẽ xem xét để hỗ trợ Tác giả một phần hoặc toàn bộ các chi phí có liên quan đến việc đăng ký cấp Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích đối với Sáng chế ngành Dầu khí Việt Nam.
2. Ban Khoa học và Công nghệ Tập đoàn có nhiệm vụ hướng dẫn và hỗ trợ tập thể, cá nhân là người lao động trong ngành Dầu khí Việt Nam tiến hành các thủ tục đăng ký cấp Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích tại Việt Nam và nước ngoài.

Điều 19. Thưởng cho Tác giả Sáng chế ngành Dầu khí Việt Nam

Tập đoàn xem xét và thưởng một lần cho Tác giả Sáng chế ngành Dầu khí Việt Nam theo các mức thưởng sau đây tuỳ thuộc vào tính chất, tầm quan trọng,

tính mới, trình độ khoa học và công nghệ, mức độ và phạm vi áp dụng và lợi ích thu được do áp dụng sáng chế vào sản xuất kinh doanh của ngành Dầu khí Việt Nam:

- Mức C: 10.000.000đ/sáng chế;
- Mức B: 20.000.000đ/sáng chế;
- Mức A: 30.000.000đ/sáng chế;
- Mức đặc biệt: 50.000.000đ/sáng chế.

Điều 20. Hội thi sáng tạo ngành Dầu khí Việt Nam

Để khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân, đơn vị có sáng kiến có giá trị trong sản xuất kinh doanh và có thành tích xuất sắc thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, Tập đoàn tiến hành tổ chức Hội thi sáng tạo ngành Dầu khí Việt Nam định kỳ 05 năm một lần.

Chương V

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN, SÁNG CHẾ

Điều 21. Tổ chức hoạt động sáng kiến, sáng chế trong các Đơn vị

1. Tuỳ theo mô hình tổ chức và đặc thù sản xuất kinh doanh, Đơn vị/Người đại diện của Tập đoàn phân công cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách để thực hiện chức năng quản lý hoạt động sáng kiến và sáng chế trong phạm vi Đơn vị.
2. Trên cơ sở các quy định có liên quan của Nhà Nước và Tập đoàn, Đơn vị/Người đại diện của Tập đoàn phải chỉ đạo các bộ phận chức năng soạn thảo và ban hành áp dụng các quy định về hoạt động sáng kiến, sáng chế phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của Đơn vị mình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc yêu cầu công nhận sáng kiến, xét công nhận và áp dụng sáng kiến, sách chế và góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong Đơn vị.

Điều 22. Chế độ báo cáo hoạt động sáng kiến, sáng chế

1. Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm, Đơn vị/Người đại diện của Tập đoàn phải báo cáo Tập đoàn (gửi về Ban Khoa học và Công nghệ) kết quả hoạt động sáng kiến, sáng chế của Đơn vị mình, trong đó cần nêu rõ tổng số sáng kiến, tổng số sáng chế đã đăng ký, số đã được công nhận, các sáng kiến có thể áp dụng nhân rộng, tổng số tiền làm lợi trực tiếp, các lợi ích thu được khác, đóng góp cụ thể vào sản xuất kinh doanh của Đơn vị, kiến nghị các sáng kiến được công nhận ở cấp Tập đoàn (kèm theo hồ sơ) và kiến nghị các hình thức khen thưởng khác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng kiến, sáng chế.
2. Các tập thể, cá nhân, đơn vị có sáng kiến, sáng chế có giá trị và có thành tích xuất sắc trong việc áp dụng sáng kiến, sáng chế, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo sẽ được Tập đoàn khen thưởng và tôn vinh vào dịp tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm.
3. Ban Khoa học và Công nghệ Tập đoàn có trách nhiệm lựa chọn và tập hợp các sáng kiến đã được công nhận (cấp Tập đoàn và cơ sở) có khả năng áp dụng nhân rộng, tổ chức biên soạn và phổ biến để áp dụng trong phạm vi toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Điều 23. Chi phí cho hoạt động sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến

Chi phí cho hoạt động sáng kiến được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này bao gồm 6 Chương, 24 Điều và 02 Biểu mẫu kèm theo.
2. Trong quá trình thực hiện, Đơn vị/Người đại diện của Tập đoàn có trách nhiệm báo cáo Tập đoàn các vấn đề phát sinh và/hoặc chưa hợp lý để Tập đoàn xem xét và ra quyết định bổ sung, sửa đổi kịp thời nhằm thúc đẩy hoạt động sáng kiến, sáng chế, góp phần tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị và Tập đoàn./.

BM.01-SK/PVN

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN VỊ	*...., ngày tháng năm 201...*

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến *(Đơn vị/ Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam)*

Họ và tên Người nộp đơn : .....
Đơn vị công tác: .....
Chức vụ: .....
Số điện thoại: .....
Danh sách đồng Tác giả (nếu có):

Tôi/Chúng tôi có tên dưới đây là đồng Tác giả của giải pháp đăng ký sáng kiến, cùng thỏa thuận về đóng góp của từng người, ký tên cam kết mọi quyền lợi, trách nhiệm có liên quan được tính theo phần trăm đóng góp, bao gồm:

STT	Họ tên Tác giả	Ngày sinh	Chức vụ	Đơn vị công tác	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ % đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến	Ký tên
1							
2							

Đề nghị xét công nhận sáng kiến (Tên giải pháp):.....

1. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:
2. Mô tả giải pháp:
   - Lĩnh vực áp dụng:
   - Tình trạng kỹ thuật/quản lý hoặc tổ chức sản xuất hiện tại: (nêu ưu/khuyết điểm của giải pháp kỹ thuật/quản lý hoặc giải pháp tổ chức sản xuất trước khi áp dụng giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến);
   - Nội dung/bản chất giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến: (nêu mục đích của giải pháp, mô tả chi tiết bản chất của giải pháp, những điểm khác biệt/cải tiến của giải pháp, kết quả thu được...);
   - Những điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
   - Những thông tin cần phải bảo mật (nếu có);
3. Đánh giá lợi ích thu được (nêu rõ số tiền làm lợi thu được/hiệu quả kinh tế) do áp dụng sáng kiến:
   - Theo Tác giả sáng kiến:
   - Theo đánh giá của Đơn vị đã áp dụng sáng kiến:
4. Danh sách những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu:

Tôi/ Chúng tôi xin cam đoan giải pháp trên là do Tôi/Chúng tôi nghiên cứu, sáng tạo ra và đồng ý thỏa thuận với Đơn vị/Tập đoàn về mức trả thù lao như quy định tại Điều 11 và Điều 13 Quy chế quản lý sáng kiến, sáng chế của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

NGƯỜI NỘP ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)

BM.02-SK/PVN

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
ĐƠN VỊ	*..., ngày tháng năm 201...*

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN, SÁNG CHẾ

năm 201...

I. Tình hình hoạt động sáng kiến, sáng chế:

- Tổ chức chỉ đạo hoạt động sáng kiến, sáng chế.
- Công tác quản lý đăng ký, xét công nhận, áp dụng, khen thưởng và thông tin sáng kiến, sáng chế.
- Các đóng góp cụ thể của hoạt động sáng kiến, sáng chế vào hoạt động sản xuất kinh doanh và thành tích chung của đơn vị.

II. Các kết quả cụ thể:

- Tổng số sáng kiến đã đăng ký:
- Tổng số sáng chế đã đăng ký:
- Tổng số sáng kiến đã được công nhận:
- Tổng số sáng chế đã được cấp Bằng độc quyền sáng chế:
- Số sáng kiến, sáng chế trên tổng số cán bộ công nhân viên.
- Số sáng kiến, sáng chế được công nhận trên tổng số giải pháp đăng ký.
- Số sáng kiến, sáng chế đã được áp dụng.
- Danh sách các sáng kiến, sáng chế có khả năng áp dụng nhân rộng.
- Tổng giá trị làm lợi do áp dụng sáng kiến, sáng chế, trong đó liệt kê những sáng kiến, sáng chế có giá trị làm lợi từ 5 tỷ đồng/năm trở lên.
- Các lợi ích khác thu được từ việc áp dụng sáng kiến, sáng chế.
- Tổng số tiền khen thưởng.

III. Kiến nghị và kết luận:

III.1 Đề nghị công nhận sáng kiến cấp Tập đoàn: Danh sách cụ thể kèm theo hồ sơ.
III.2 Kiến nghị.
III.3 Kết luận.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)